

1517338-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... ordem pública, ante a reincidência e a condenação por roubo majorado anterior, que cumpria em regime aberto.

Oficie-se à VEC responsável pela execução anterior, informando da presente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517338-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517338-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209494/2022 -

50º D.P. ITAIM PAULISTA, 26509686 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN SOARES TELES DA FONSECA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

JONATHAN SOARES TELES DA FONSECA, qualificado a fl. 18, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, acusado de, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Magnólia Azul, altura do numeral 308, no bairro do Itaim Paulista, nesta Comarca da Capital, conduzir, após ter recebido, em proveito próprio, o veículo FIAT/SIENA, placas FZW2A56, chassi 9BD19713MG3261297, coisa esta que sabia ser produto de crime, furtado da vítima L.O.L. (auto de exibição e apreensão à fl. 16 e boletim de ocorrência a fls. 03/06).

Preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de

custódia (fls. 44/47).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 (fls. 61/63).

Citado (fl. 78), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 81/82), tendo sido a denúncia ratificada (fl. 85).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 97/101).

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva do crime de receptação restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), auto de exibição e apreensão (fl. 16), relatório final de inquérito policial (fls. 33/36), pelos boletins de ocorrência de nº EL0851-1/2022 e DD3242-2/2022 (fls. 03/06 e 102/103) e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria da receptação restou incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu declarou que, por volta das 18h00, três amigos ofereceram-lhe a quantia de R\$ 500,00 para que pegasse um veículo no Itaim Paulista, cuja chave estaria escondida no pneu dianteiro, e o levasse até o Pequeno Coração em Itaquaquecetuba, onde um indivíduo estaria lhe aguardando para receber o veículo. Questionou se o carro era roubado e os amigos disseram que sim. Por volta das 20h00 foi abordado pelas autoridades e preso (fl. 11).

Em Juízo, o réu alegou que comprou um veículo na feira do Itaim Paulista por R\$ 6.000,00 em dinheiro de um indivíduo de prenome "Gilson". Não sabe dizer o endereço do vendedor. Não recebeu recibo de pagamento. Se soubesse que o carro era produto de furto, jamais o compraria. Não tentou fugir no momento da abordagem. As versões do réu, além de contraditórias, foram infirmadas pelas demais provas orais produzidas na instrução processual.

A testemunha Wesley Vitorino Rocha, policial militar, em Juízo relatou que no dia 02 de agosto de 2022 estava em patrulhamento com seu parceiro por volta das 20h30 quando foram instados via radar inteligente para averiguação de veículo produto de crime. Dirigiram-se até o local dos fatos na Avenida Itajuíbe, nº. 200, quando avistaram o veículo FIAT GRAN SIENA de placa EX00899 trafegando no contrafluxo e em alta velocidade. Iniciaram o acompanhamento e lograram êxito em realizar a parada do veículo na Rua Magnólia Azul, nº. 318. Identificaram o condutor como o ora réu, tendo sido submetido à revista pessoal onde nada de ilícito foi encontrado junto a ele. Perceberam que a placa ostentada não tinha relação com o veículo, embora estivesse vinculada a um boletim de ocorrência referente a um crime de furto (EK2673/2022). Consultaram a numeração do chassi e constataram que o veículo foi objeto de crime de furto ocorrido no dia 01/07/2022, conforme boletim de ocorrência de nº. DD3242/2022, de propriedade da vítima L.O.L., cuja verdadeira placa, FZX2A56, fora encontrada no interior do veículo. Ao ser questionado, o réu teria confessado (fls. 07/08).

O também policial militar Emerson Batista da Silva, em Juízo, relatou que foram instados por radar inteligente de que o veículo conduzido pelo réu era produto de ilícito. Iniciou-se uma breve perseguição, tendo o réu sido interceptado pela viatura. Tentou resistir à abordagem policial e foi algemado. Em seguida, o réu narrou que pegou o veículo próximo ao mercado e foi contratado por um conhecido para conduzir o veículo a determinado local pela quantia de R\$ 500,00, pois estava passando por dificuldades financeiras (fls. 09/10).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu cometeu o crime de receptação a ele imputado.

Depreende-se dos autos que, no dia 04 de julho de 2022, a vítima antecedente deixou

seu veículo na Rua Vereda do Paraíso, n.º 54, no Itaim Paulista, e ao retornar percebeu que seu veículo foi furtado, conforme boletim de ocorrência de nº. DD3242-2/2022 (fls. 102/103).

Posteriormente, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o veículo FIAT/SIENA, que havia sido instado pelo radar inteligente como produto de furto. Tal veículo, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, iniciando-se uma breve perseguição.

Durante a breve perseguição, os policiais militares interceptaram o veículo do réu, tendo este sido abordado e revistado. À posse do ora réu, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar o veículo, contudo, constatou-se que este, que era conduzido pelo ora réu, estava com sinal identificador (placa) distinto do originalmente pertencente ao veículo. Realizada consulta aos sistemas policiais, foi constatado, outrossim, que o veículo, que quando da abordagem ostentava as placas EX00899, era na verdade o veículo de placas FZX2A56, carro esse produto de crime anterior.

A versão do réu, contudo, restou completamente isolada e carece de qualquer suporte probatório. Embora alegue que havia comprado o veículo de comerciante de prenome "Gilson", tal indivíduo nem sequer foi minimamente identificado. Além disso, há nos autos confissão formal do réu em sede policial, a qual foi ratificada pelas demais provas do processo.

Como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu não comprovou de forma idônea qualquer motivo que pudesse justificar a posse do veículo na data dos fatos. Mais do que isso, conforme exposto, o réu não soube identificar minimamente quem seria "Gilson", responsável por supostamente ter vendido o carro, bem como foi preso em flagrante quando conduzia o veículo.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade assume acentuada reprovabilidade, uma vez que a receptação atinge veículo automotor, bem móvel de significativo valor, cuja receptação ocorre em lapso temporal exíguo após o crime anterior, exatos trinta dias, a indicar, com o recebimento e transporte do bem nesse curto período, que o acusado se vincula efetivamente aos agentes do crime anterior. Sua culpabilidade, portanto, extrapola as elementares do tipo e justificam a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, estabelecido em 01 e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 41/43, autos de nº 1501167-61.2019.8.26.0535, condenação com trânsito em julgado em 08/09/2021). Ausentes atenuantes. Em razão da reincidência, agravo a pena em 1/6, perfazendo nesta fase 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo em 01 ano e 09 meses de reclusão, e 17 dias-multa.

Ante a reincidência e desfavoráveis as circunstâncias do art. 59, CP valoradas negativamente na primeira fase de dosimetria, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena, ressaltando-se que o réu apresenta, ainda, outra condenação por crime patrimonial cometido com violência/grave ameaça em sua certidão criminal de fls. 41/43 dos autos, o qual cumpria em meio aberto, que não incutiu a autodisciplina e o senso de responsabilidade esperados.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do réu, de forma que competirá ao Juízo da Execução avaliar a detração e eventual progressão do sentenciado a regime menos aflictivo.

Reincidente, condenado por um segundo crime patrimonial grave e, consideradas as circunstâncias negativas do crime, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu JONATHAN SOARES TELES DA FONSECA às penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime

inicial fechado, e 17 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

Nos termos do art. 387, §1º, CPP, mantenho a prisão preventiva do réu, como medida necessária à garantia da ordem pública, ante a reincidência e a condenação por roubo majorado anterior, que cumpria em regime aberto.

Oficie-se à VEC responsável pela execução anterior, informando da presente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA